

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9634/2542

ป.อ. มาตรา 282

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชูชาติหรือกังฟู ธนมงคลชัย

โจทก์

จำเลย

จำเลยบอกว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปลี่ยนคู่นอน แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียเงินค่าสมาชิก พร้อมทั้งนำหลักฐานคือทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมาแสดง การที่จำเลยได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากสื่อลามกอนาจารอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจำเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้สมาชิกมาพบกันเพื่อมีการตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกับสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจ แม้สมาชิกจะตกลงยินยอมตามความสมัครใจกันเอง การกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงแม้หญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นได้เป็นธุระจัดหาติดต่อชักชวนให้นายสราวุธหอมมาลี และนางกาญจนา หอมมาลี ซึ่งเป็นสามีภริยากันกับนายลาส คาเซ็นและนางสาวภาวดี มะโนแป็ก ซึ่งเป็นคู่รักกัน ทำการแลกเปลี่ยนคู่ร่วมประเวณีกันอันเป็นการจัดหาและชัก

พานางกาญจนากับนางสาวภาวดีไปเพื่อการธนาคารแม่หญิงจะยินยอมก็ตาม ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
282 วรรคแรก จำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยได้ประกอบอาชีพ
แนะนำตอบปัญหาเรื่องเพศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์มาหลายปีแล้ว และ
ได้ใช้สถานที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ ของนายสุรินทร์ ตระกูลเกษมสุข เป็นที่ให้คำ
ปรึกษาแก่สมาชิกหนังสือไทยเพลย์บอย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มี
ร้อยตำรวจเอกไสว แซ่มลำเจียก เบิกความว่า ได้รับคำสั่งจากกรมตำรวจ(ชื่อในขณะ
เกิดเหตุ) ให้ไปสืบสวนกรณีที่มีข่าวว่ามีการแลกเปลี่ยนคู่นอนกันที่ร้านเอส อาร์
คาราโอเกะ ซอยโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนให้นา
ยลาส คาเซ็น กับนางสาวภาวดี มะโนแป็ก ซึ่งเป็นคู่รักกันไปที่สถานที่ดังกล่าวเพื่อ
วางแผนจับกุมผู้กระทำความผิด นางสาวภาวดีมะโนแป็ก เบิกความว่า ร้อยตำรวจเอกไสว
ได้ติดต่อให้พยานไปสืบเรื่องการสืบเปลี่ยนคู่นอน เมื่อพยานไปที่ร้านเอส อาร์
คาราโอเกะ ได้พบกับจำเลยและบอกจำเลยว่าต้องการแลกเปลี่ยนคู่นอน จำเลยบอก

ว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปลี่ยนคู่นอน แต่คู่ดังกล่าวยังไม่พร้อม พยานจึงให้
หมายเลขวิทยุติดตามตัวแก่จำเลยไว้ และจำเลยบอกด้วยว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก
โดยเสียเงินค่าสมาชิก พร้อมทั้งนำหลักฐานคือทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมา
แสดง ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 พยานได้รับข้อความทางวิทยุติดตามตัวจาก
จำเลยให้ติดต่อกลับไป เมื่อพยานโทรศัพท์ไปหาจำเลยแจ้งว่ามีคู่ที่จะแลกเปลี่ยนคู่
นอนแล้วชื่อนายสรารุทและนางกาญจนา จึงได้นัดพบเพื่อทำความรู้จักกัน ต่อมาวัน
รุ่งขึ้นพยานกับนายลาสได้นัดนายสรารุทและนางกาญจนาเพื่อแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน
โดยนัดพบกันที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะและได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบว่าจะ
พากันไปที่โรงแรมราชาพาเลสเมื่อพยานไปถึงที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ ได้พบกับ
จำเลย จึงบอกให้ทราบว่าแลกเปลี่ยนคู่นอนกันจำเลยพูดว่าตามสบายนะแล้วขอตัวไป ต่อ
มาพยานกับนายลาสและนายสรารุทกับนางกาญจนาพากันไปที่โรงแรมราชาพาเลส
เมื่อไปถึงขณะที่นายสรารุทกำลังติดต่อห้องพัก เจ้าพนักงานตำรวจได้แสดงตัวแล้ว
เชิญนายสรารุทกับนางกาญจนาไปที่กองปราบปราม และนายลาส คาเซ็นเบิกความว่า
ก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกไสวซึ่งรู้จักกันมาก่อนได้ขอให้พยานกับนางสาวภาวดีคน
รักไปเป็นสายลับ แล้วพาพยานกับนางสาวภาวดีเข้าไปเที่ยวที่ร้านเอส อาร์
คาราโอเกะ เพื่อสืบข่าวเรื่องจำเลยติดต่อให้ชายหญิงมาแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน พยาน
ได้พบกับจำเลยและจำเลยแนะนำเรื่องแลกเปลี่ยนคู่นอนให้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม
2538 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา มีผู้ติดต่อทางวิทยุติดตามตัวให้พยานติดต่อกลับไป
หานางสาวภาวดีโทรศัพท์กลับไป จำเลยบอกว่าคืนนี้จะมีการแลกเปลี่ยนคู่นอนพยาน
กับนางสาวภาวดีจึงไปที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ พบชายหญิงที่จะมาแลกเปลี่ยนคู่
นอนกับพยาน แต่พยานว่าติดธุระและขอนัดพบในวันรุ่งขึ้น ถึงวันนัดหมายพยานกับ
นางสาวภาวดีไปที่ร้านเดิมตามนัด และพบชายหญิงที่นัดหมายจะมาแลกเปลี่ยนคู่
นอนได้มีการตกลงจะไปหลับนอนกันที่โรงแรมราชาพาเลส แล้วนางสาวภาวดีได้
โทรศัพท์แจ้งให้ร้อยตำรวจเอกไสวทราบ ต่อมาร้อยตำรวจเอกไสวได้ตามไปจับกุม

ชายหญิงคู่ที่จะมาแลกเปลี่ยนคู่นอนกับพยานได้ที่โรงแรมดังกล่าว เห็นว่า นายลา
สกับนางสาวภาวดีแม้จะเป็นสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจก็ตาม แต่ไม่เคยรู้จักและ
มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน คำเบิกความของพยานทั้งสองมีความเชื่อมโยง
เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน ไม่น่าจะเป็นการเสแสร้งสร้างเรื่องปรักปรำจำเลยให้ต้อง
รับโทษเมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนของนายสราวุธและนาง
กาญจนาที่รับว่าร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ มีจำเลยเป็นผู้ติดต่อให้ผู้ที่มาเที่ยวทำการ
แลกเปลี่ยนคู่นอนกันได้ และบุคคลทั้งสองได้ตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกับสายลับของ
เจ้าพนักงานตำรวจตามเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 แล้ว แม้คำให้การชั้นสอบสวน
ดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าแต่มีความสอดคล้องต้องกันในประเด็นสำคัญทำให้น่า
เชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความไปตามความเป็นจริงและคำพยานของบุคคลทั้งสอง
ยังสอดคล้องต่อเนื่องกับคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกไสวด้วยจึงทำให้พยานโจทก์
มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาประกอบกับหนังสือไทยเพลย์บอย เอกสารหมายเลข
จ.4 หน้า 52 และ 53 ซึ่งมีข้อความของสมาชิกที่เขียนมาลงในหนังสือคอลัมน์ที่
จำเลยต้องรับผิดชอบเป็นข้อความที่แสดงถึงความประสงค์จะแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน
โดยใช้จำเลยเป็นสื่อ และพิจารณาภาพประกอบบทความทั้งเล่มของหนังสือดังกล่าวที่
แสดงให้เห็นถึงความลามกอนาจารอย่างชัดเจนน่าเชื่อว่าจำเลยได้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งลามกอนาจาร อัน
ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจำเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้
สมาชิกมาพบกันเพื่อมีการตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกันตามที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งแม้สมาชิก
จะตกลงยินยอมตามความสมัครใจกันเองก็ตามการกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นธุระ
จัดหาหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงแม้หญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคแรกแล้ว"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(มงคล ทับเที่ยง-วิเทพ ศิริพากย์-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------